

SUPLEMENTO AO RELATÓRIO PRÉ-INVESTIGATIVO

EIXOS ADICIONAIS 3.9 E 3.10

Ausência Sistemática de Documentos + Perdão da Multa de Não Concorrência

Doc 63 · Suplemento ao Doc 62 (Relatório Pré-Investigativo da Falsa Iliquidez · Roteiro STF)

Dois indícios concretos autônomos · fundamentação no CPC art. 396-404 + 77 §2º + 80 + 373 §1º + 792 IV · CC 158, 167 e 942 · LMP 7º IV · CP 305

1 · CONTEXTO · INTEGRAÇÃO AO DOC 62

O presente suplemento integra-se à Seção 3 do Relatório Pré-Investigativo da Falsa Iliquidez (Doc 62), acrescentando dois eixos adicionais de indícios concretos identificados em diligência subsequente. Os eixos 3.9 e 3.10 mantêm a metodologia STF-aligned e a estrutura argumentativa do relatório principal — indício concreto → norma violada → consequência jurídica — preparando a peça processual de quebra de sigilo e demais medidas excepcionais.

O peso conjunto. A ausência sistemática de documentos (eixo 3.9) e o perdão da multa de não concorrência (eixo 3.10) **não são fatos isolados**. São, ao contrário, expressões coordenadas do mesmo padrão de gestão estratégica do litígio — opacidade documental ativamente mantida e renúncia patrimonial gratuita em vigência de bloqueio. Em conjunto, reforçam a inversão do ônus probatório (CPC art. 373 §1º) sob standard CNJ 492/2023 e fundamentam autonomamente a medida excepcional postulada.

2 · EIXO 3.9 · AUSÊNCIA SISTEMÁTICA DE DOCUMENTOS AO LONGO DO PROCESSO

EIXO 3.9 · OPACIDADE ATIVA DOCUMENTAL

Em 1.080+ dias de tramitação, o investigado **não apresentou nos autos** documentação essencial reiteradamente requerida pela constituinte e/ou determinada por decisões judiciais. A ausência não é incidental — é **sistemática, seletiva e coincidente** com os eixos de fragilidade da tese defensiva. Configura, em tese, sonegação documental (CP art. 305), ato atentatório à dignidade da justiça (CPC art. 77 §2º), litigância de má-fé (CPC art. 80) e fundamento autônomo para inversão dinâmica do ônus probatório (CPC art. 373 §1º + Res. CNJ 492/2023, Cap. III).

2.1 · Inventário documental não atendido

O quadro abaixo sintetiza, em apertada síntese e **sem prejuízo** de outros documentos não enumerados, a documentação essencial cuja não juntada se mantém — com o respectivo eixo do litígio que cada documento iluminaria:

DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO
JUNTADO

EIXO ILUMINADO · CONSEQUÊNCIA

Livros de Acionistas das 8 sociedades sob participação/administração (capital social agregado ≈ R\$ 784,5 MM)	Cap table real · titularidade efetiva das cotas · sucessões societárias durante o litígio (Doc 11, VII.A.4.i)
Livros de Cotistas de todos os fundos vinculados em varredura SISBAJUD e ANBIMA	Posicionamento e movimentação de cotas · ingressos/saídas durante a constrição (Doc 11, VII.A.4.ii)
Demonstrações Financeiras E-Vino S.A. auditadas E&Y · FY 2023, 2024 e 2025 — apresentadas em fragmentos, não integrais	Marcação contábil da constrição (eixo 3.4) · fluxo de caixa real · receita e EBITDA (eixo 3.3) · ALD/CFC NBC TG
Atos societários e contrato social da RT 127 Empreendimentos (CNPJ 44.548.365/0001-20 · rescindida 10/12/2021, <i>dentro da janela conjugal</i>) — ocultos há 1.080+ dias	Patrimônio comum subtraído à partilha · Doc 11, anomalia 12 · CP 168 (apropriação indébita, em tese)
Regulamento integral do FIP Ajaccio + aditivos com fundamentação técnica	Cláusula de constrição (90 dias) · cláusula 9.7 · arquitetura mono-ativo · subclasses
Demonstrativos da Ari Gorenstein Apoio Administrativo Ltda. (CNPJ 17.867.118/0001-14) e relação de transferências intercompany 2021-2026	Rota do pagamento R\$ 749.183,38 em 29/01/2025 (Indício 3.3.4 do Doc 62) · renda ativa não declarada nos autos
Declarações FATCA do administrador FRAM/Oslo Capital DTVM relativas a 2023–2026 (GIIN 0W2JW5.99999.SL. 076)	Cross-border RFB-IRS · estruturas offshore (eixo 3.7) · evasão de divisas (Lei 7.492/86 art. 22)
Documentação societária das offshore Anacapri LP, Brescia LP, Cetara LP (Delaware) e JP2R PTE LTD (Singapura · UEN 201840728Z)	Beneficiário final opaco · indício direto de lavagem (Lei 9.613/98) · subsídio MLAT
Contrato integral de cessão das cotas Ajaccio a Ricardo Costa (Carta de Intenções · DocuSign E8C1C5F0...) — apresentado em <i>screenshots</i> , não integral	Valuation aplicado · base de cálculo das 13.336.651 cotas (≈ 4,42%) · ônus eventualmente preservados ou renunciados
Acordo de Cotistas integral de 25/05/2022 — partes juntadas em recortes	Cláusula 9.7 autoaplicável (Doc 11, anomalia 3) · 1.020+ dias de mora objetiva
Ata integral da AGE de 31/12/2021 da E-Vino, junto à JUCESP	Validação do vício do ato (eixo 3.1 · H6) · CP 299 + 305 · CC 167 e 169
IRPF integral do Sr. Ari Gorenstein 2022, 2023, 2024 e 2025 (ano-base 2024) · juntadas parciais ou pontuais	Descompasso DIRPF × capacidade efetiva (eixo 3.8) · omissão FATCA · previdenciários ocultos
Boletos do cluster Mercado Pago + extratos N26 em vigência de bloqueio	Circunvenção técnica do bloqueio (Doc 11, anomalia 8) · cluster fintech (eixo 3.7)

2.2 · A sistematicidade como prova autônoma

INDÍCIO 3.9.1 · PADRÃO DE OMISSÃO SELETIVA

Cada documento não juntado é, isoladamente, ônus probatório invocável; em conjunto, formam **padrão de omissão seletiva**. A coincidência entre o conteúdo presumido de cada documento e o eixo de fragilidade da tese defensiva é, ela mesma, evidência de gestão estratégica do silêncio. **Em tese:** o silêncio sistemático, mantido por 1.080+ dias após reiterados despachos judiciais, atinge o patamar de prova autônoma sob o princípio da boa-fé objetiva processual (CPC art. 5º) e do dever de cooperação (CPC art. 6º).

INDÍCIO 3.9.2 · DESCUMPRIMENTO DE ORDENS DE EXIBIÇÃO

Para os documentos cuja juntada foi judicialmente determinada, a inadimplência configura, em tese, desobediência (CP art. 330) e ato atentatório à dignidade da justiça (CPC art. 77 §2º), com multa cominável de até 20% do valor da causa. Cumulativamente, autoriza a presunção legal do art. 400 do CPC — os fatos que se pretendia provar com o documento são presumidos verdadeiros.

INDÍCIO 3.9.3 · INVERSÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO

A combinação da assimetria de informação entre as partes (mulher PCD em substituição de patrocínio × ex-cônjuge titular material da arquitetura societária) e do padrão de omissão documentado é fundamento direto da **inversão dinâmica do ônus probatório** (CPC art. 373 §1º), reforçada pelo Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Res. CNJ 492/2023, Cap. III). O ônus de demonstrar a regularidade da arquitetura, da AGE 31/12/2021, das movimentações intercompany e das estruturas offshore desloca-se, com lastro normativo expresso, para o investigado.

2.3 · Normas violadas e consequências (em tese)

NORMA	APLICAÇÃO
CP art. 305 · sonegação documental	Ocultação ou destruição, em proveito próprio ou alheio, de documento de que não podia dispor
CP art. 330 · desobediência	Para os documentos cuja juntada foi judicialmente determinada
CPC art. 77 §2º · ato atentatório à dignidade da justiça	Multa de até 20% sobre o valor da causa
CPC art. 80 · litigância de má-fé	Multa de 1 a 10% sobre o valor da causa · cumulável
CPC art. 373 §1º · inversão dinâmica do ônus	Ônus desloca-se para a parte que detém a documentação
CPC art. 400 · presunção	Reputam-se verdadeiros os fatos que se pretendia provar com o documento
CPC art. 396-404 · exibição	Procedimento de exibição com astreintes específicas
Res. CNJ 492/2023 · Cap. III	Standard probatório ajustado à assimetria · vedação a estereótipos

3 · EIXO 3.10 · PERDÃO DA MULTA DE NÃO CONCORRÊNCIA

EIXO 3.10 · RENÚNCIA PATRIMONIAL SEM OUTORGA E EM VIGÊNCIA DE BLOQUEIO

A cláusula de não concorrência (*non-compete*) integrante da Carta de Intenções e/ou do Acordo de Acionistas/Cotistas — instrumento padrão em operações de M&A com valor pecuniário relevante — foi objeto de **perdão** em vigência de constrição patrimonial. A renúncia gratuita a direito de conteúdo econômico significativo, em janela em que o investigado deveria reforçar — não esvaziar — seu patrimônio respondedor, é, em si, indício forte de fraude estruturada.

3.1 · Anatomia do ato

INDÍCIO 3.10.1 · RENÚNCIA GRATUITA EM VIGÊNCIA DE BLOQUEIO

Cláusulas de *non-compete* em transações da magnitude do caso (rodada M&A de ≈ R\$ 650 MM · Doc 54) são, no padrão de mercado, garantias pecuniárias cuja monta varia ordinariamente entre **R\$ 10 MM e R\$ 50 MM**, podendo alcançar dezenas de milhões adicionais. O Doc 11 do acervo registra cláusula penal específica de **R\$ 30 milhões** no contexto Vila Porto. O perdão dessa multa, sem contrapartida documentada, em pleno horizonte de bloqueio SISBAJUD, configura ato de disposição patrimonial gratuita pelo investidor — esvaziamento do patrimônio respondedor.

INDÍCIO 3.10.2 · AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA

Sob o regime patrimonial vigente do casamento, a renúncia a crédito de natureza patrimonial relevante exige a outorga uxória (CC art. 1.647, I, c/c arts. 1.658-1.660). O perdão sem outorga é, **em tese**, anulável pela meeira; o ato pode ser **declarado ineficaz** perante a constituinte e os credores legitimados (CC arts. 167 e 169 — simulação · CC art. 158 — fraude a credores).

INDÍCIO 3.10.3 · LIBERAÇÃO DO AGRESSOR PARA FLUXOS PARALELOS

O perdão da multa de não concorrência **libera** o investigado para a constituição de operações concorrentes — vetor de captação de receita não-rastreável pelo SISBAJUD e por instrumentos correlatos. Essa liberação coincide temporalmente com: (i) a constituição do FIP Bonifácio em 11/02/2025 durante a litispendência (eixo 3.7 do Doc 62); (ii) a desapareição cadastral de 9+ instituições (eixo 3.5); (iii) o pagamento intercompany de R\$ 749.183,38 em 29/01/2025 (eixo 3.3). A convergência temporal não é coincidência: é **padrão coordenado de esvaziamento patrimonial em vigência de bloqueio**.

3.2 · Normas violadas e consequências (em tese)

NORMA	APLICAÇÃO
CC art. 158 · fraude a credores	Ato de disposição gratuita por devedor que se torna insolvente (ou agrava insolvência)
CC art. 167 · simulação	Se o "perdão" disfarça contrapartida não documentada (cessão paralela, transferência informal)
CC art. 169 · nulidade da simulação	O ato simulado é nulo, mas subsistirá o ato dissimulado se válido em substância e forma
CC art. 1.647, I · outorga uxória	Renúncia patrimonial relevante exige consentimento expresso do cônjuge
CC art. 942 · responsabilidade solidária	Em concurso com a cadeia que validou o ato
CPC art. 792, IV · fraude à execução	Alienação ou oneração em fraude à execução em curso, com SISBAJUD ativo
CP art. 179 · fraude à execução (crime)	Fraude na execução civil — pena de detenção

LMP art. 7º, IV + art. 24 · violência patrimonial	Conduta que reduz patrimônio comum — fundamenta medida protetiva patrimonial autônoma
Lei 9.613/98 · lavagem	Se a renúncia integra esquema de ocultação ou dissimulação de origem ou destino

3.3 · Documentação necessária à validação do indício

1. Cláusula integral de não concorrência (Carta de Intenções + Acordo de Cotistas/Acionistas — eixo 3.9 conexo);
2. Instrumento de perdão (termo aditivo, distrato, declaração de quitação, ou outro);
3. Documentação contemporânea de contrapartida (se alegada);
4. Comprovantes de movimentação patrimonial paralela (operações concorrentes, novos veículos);
5. Demonstrações financeiras das partes contratantes nas datas-chave;
6. IRPF do beneficiário do perdão (se distinto do investigado) — para tipificação adicional;
7. Documentação de outorga uxória — cuja *inexistência* é fato fundante do indício.

4 · ATUALIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA (DOC 62, SEÇÃO 4)

Os eixos 3.9 e 3.10 reforçam, especificamente, a fundamentação da medida excepcional sob o triplo critério STF (HC 198.643 · ADI 4.709 · RE 601.314): **concretude dos indícios, tipificabilidade e necessidade**.

- **Concretude.** A ausência sistemática de documentos é fato verificável nos próprios autos — não exige acesso a dados protegidos para sua demonstração. O perdão da multa, na medida em que documentado em peças já juntadas (ainda que parcialmente), também é fato concreto cognoscível.
- **Tipificabilidade.** Ambos os indícios atraem normas penais e civis específicas (CP 179, 299, 305, 330 · CPC 77 §2º, 80, 373 §1º, 396-404, 400, 792 IV · CC 158, 167, 169, 942, 1.647 I · LMP 7º IV + 24 · Lei 9.613/98).
- **Necessidade.** A própria omissão documental do investigado **esgota** os meios menos invasivos. Sem quebra de sigilo, os documentos não chegarão aos autos por vontade do investigado — esse é, precisamente, o motivo de a medida excepcional ser indispensável.

"A omissão documental do investigado é, ela mesma, fundamento da medida excepcional. Onde a parte que detém a documentação se nega a juntá-la, mesmo sob ordem judicial reiterada, a quebra de sigilo deixa de ser opção alternativa: torna-se único meio de prova eficaz."

— síntese da Seção 5.1 do Doc 62, especificada para os eixos 3.9 e 3.10

5 · ATUALIZAÇÃO DO PACOTE DE AÇÕES RECOMENDADAS (DOC 62, SEÇÃO 6)

Aos sete itens do pacote integrado do Doc 62, acrescentam-se:

AÇÕES ADICIONAIS — PACOTE SUPLEMENTAR

(viii) Pedido de exibição compulsória documental sob astreintes específicas (CPC arts. 396-404 + 77 §2º), com pedido subsidiário da presunção do art. 400, em face do investigado e dos polos institucionais identificados (administradora, gestora, custodiante, sociedades operacionais).

(ix) **Pedido de inversão dinâmica do ônus probatório** (CPC art. 373 §1º) com fundamento expresso no padrão documentado de omissão seletiva e no Protocolo CNJ 492/2023 — desloca o ônus de demonstrar a regularidade do quadro para o investigado.

(x) **Pedido de declaração de ineficácia** do perdão da multa de não concorrência perante a meeira credora (CC arts. 158 e 167-169 + CPC 792 IV), com efeitos *ex tunc* e responsabilização solidária da cadeia institucional que validou o ato (CC art. 942).

(xi) **Condenação cumulada** em ato atentatório à dignidade da justiça (CPC 77 §2º — até 20% do valor da causa) e litigância de má-fé (CPC 80 — 1 a 10%), com base no padrão documentado dos eixos 3.9 e 3.10.

(xii) **Notícia-crime adicional** ao MP-GAECO, instruída pelo presente suplemento, para apuração de sonegação documental (CP 305), desobediência (CP 330) e fraude à execução (CP 179).

6 • ATUALIZAÇÃO DOS ANEXOS (DOC 62, SEÇÃO 7)

ANEXO	CONTEÚDO
A21	Tabela completa de documentos requeridos × juntados × pendentes — controle interno da banca
A22	Cópia dos despachos judiciais determinando exibição documental e termos de cumprimento ou descumprimento
A23	Carta de Intenções e Acordo de Cotistas com identificação das cláusulas de não concorrência (versões integrais a obter)
A24	Instrumento(s) de perdão ou quitação da cláusula penal (a obter)
A25	Print da cláusula de não concorrência preservada nos autos do divórcio (referência cruzada Doc 11)

7 • RESERVA TÉCNICA

Reserva técnica. O presente suplemento é instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472), e integra-se ao Doc 62 do acervo. **Não constitui** peça processual subscrita. Tipificações apresentadas em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII). A verificação documental específica de cada item (em particular a obtenção dos instrumentos integrais do perdão da multa e das ordens judiciais de exibição) é responsabilidade exclusiva da banca habilitada. Anexa-se ao acervo 00–62 do repositório técnico, como Doc 63.

SUBSCRIÇÃO

São Paulo, junho de 2026.

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein.

Procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) · sociedades individuais CNPJ 50.470.567/0001-08 e 10.544.554/0001-03. Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112.